1 물납부동산 평가 시 시가로 인정되는 부동산가액 규정 명확화(규칙§60)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 물납부동산 평가 시 시가로 인정되는 가액	□ 인용조문 정비
○ 지방세법 제10조 제5항 제1호 및 제3호에 따른 취득가격 - (제1호) 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합으로부터의 취득 - (제3호) 판결문·법인장부에 따라 취득가격이 증명되는 취득	○ 법 제10조 인용조문 삭제 ⇒ 종전 제1호 및 제3호에 따른 취득가격을 본문에 직접 규정
□ 부동산가액 평가 기간	□ 감정평가액 기준 명확화
○ 과세기준일 전 6개월부터 과세기준일까지 확정된 가액	○ 가격산정기준일과 감정가액평가서 작성일이 부동산가액 평가 기간에 해당할 경우로 한정

□ 개정 내용

○ 「지방세법」 제10조를 인용하는 조문을 삭제하고, 종전 인용조문에 따른 부동산 가액 기준을 본문에 직접 규정

○ 부동산 가액은 재산세 과세기준일 전 6개월부터 과세기준일 현재까지의 기간 중에 확정된 가액으로,

- 감정평가의 경우 가격산정기준일과 감정가액평가서 작성일이 부동산 가액 평가 기간에 해당할 경우로 명확히 규정

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용

▌ 지방세법 시행규칙 부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제60조(시가로 인정되는 부동산가액) ① 영 제115조제2항 각 호 외의 부분 단서에서 “행정안전부령으로 정하는 바에 따라 시가로 인정되는 것”이란 재산세의 과세기준일 전 6개월부터 과세기준일 현재까지의 기간 중에 확정된 가액으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.	제60조(시가로 인정되는 부동산가액) ① ---------- 기간(이하 이 조에서 “평가기간”이라 한다) ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 해당 부동산에 대하여 둘 이상의 감정평가법인등(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 감정평가법인등을 말한다)이 평가한 감정가액이 있는 경우: 그 감정가액의 평균액	2. ---------- 감정가액이 있는 경우(가격산정기준일과 감정가액평가서 작성일이 평가기간 이내인 경우로 한정한다)----------
3. 법 제10조제5항제1호 및 제3호에 따른 취득으로서 그 사실상의 취득가격이 있는 경우: 그 취득가격	3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 취득(증여·기부·그 밖의 무상취득 및 「소득세법」 제101조제1항 또는 「법인세법」 제52조제1항에 따른 거래로 인한 취득은 제외한다)---------
<신 설>	가. 국가, 지방자치단체 또는 지

	방자치단체조합으로부터의 취득
<신 설>	나. 민사소송 및 행정소송의 확정 판결(화해·포기·인낙 또는 자백간주에 의한 것은 제외한다)에 따라 취득가격이 증명되는 취득
<신 설>	다. 법인장부(금융회사의 금융거래 내역 또는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」 제6조에 따른 감정평가서 등 객관적 증거서류에 따라 법인이 작성한 원장·보조장·출납전표 또는 결산서를 말한다)에 따라 취득가격이 증명되는 취득
② (생 략)	② (현행과 같음)